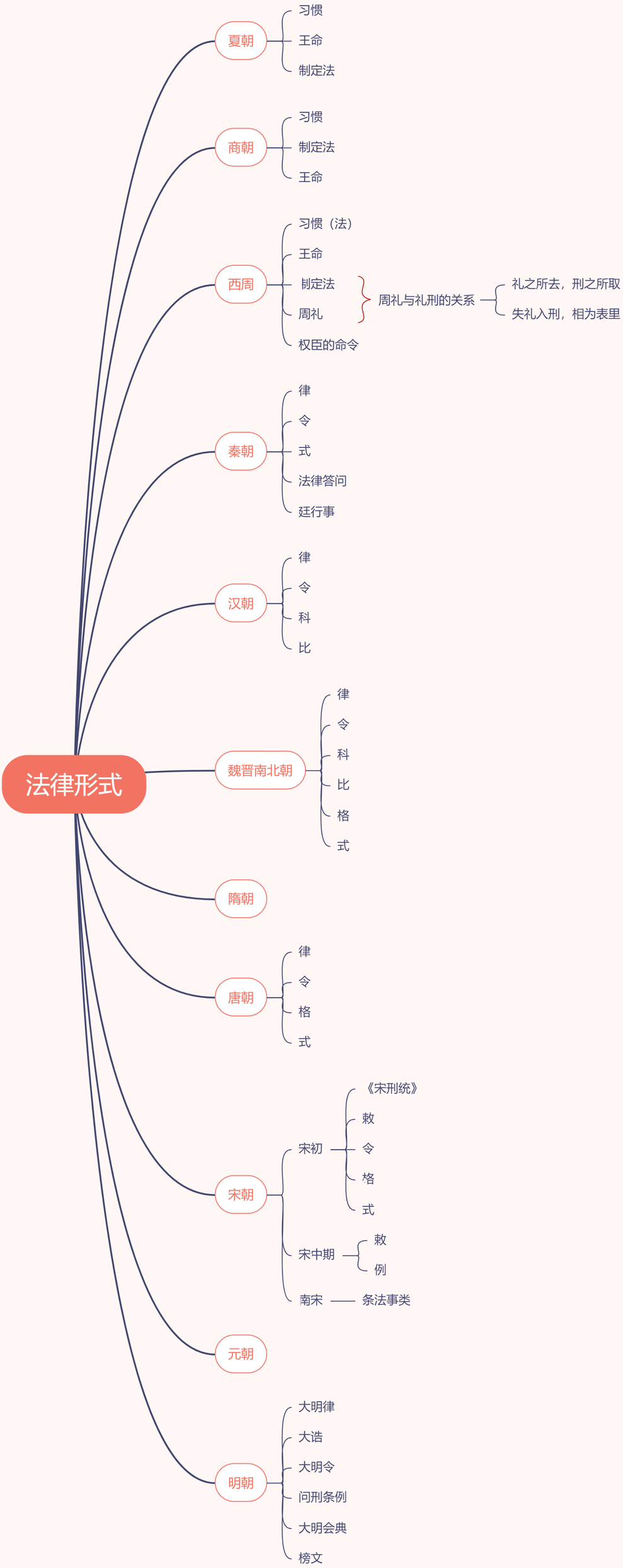

法律形式
夏朝
习惯
王命
制定法
商朝
习惯
制定法
王命
西周
习惯（法）
王命
制定法
周礼
周礼与礼刑的关系
礼之所去，刑之所取
失礼入刑，相为表里
权臣的命令
秦朝
律
令
式
法律答问
廷行事
汉朝
律
令
科
比
魏晋南北朝
律
令
科
比
格
式
隋朝
唐朝
律
令
格
式
宋朝
宋初
《宋刑统》
敕
令
格
式
宋中期
敕
例
南宋
条法事类
元朝
明朝
大明律
大诰
大明令
问刑条例
大明会典
榜文

司法机构

- 夏
  - 大理
- 商
  - 司寇
  - 商王掌握最高司法权
- 西周
  - 中央机构 —— 司寇（司法权并非司法机构专有） —— 长官也为司寇
    - 大司寇 —— 刑事政策
    - 小司寇 —— 具体案件
- 秦
  - 中央 —— 廷尉府 —— 长官为廷尉
    - 审理地方上诉案件，复审地方无法决断的疑难案件
    - 诏狱 —— 审理皇帝诏令审理的案件
  - 地方 —— 郡守、县令兼理司法审判事务
    - 郡设 决曹掾 专职司法
    - 县设 丞 协助县令长审理司法事务
  - 监察
    - 御史大夫 —— 中央百官
    - 御史中丞 —— 协助御史大夫
    - 监御史 —— 地方
- 汉
  - 汉初
    - 中央
      - 廷尉
      - 御史大夫
    - 地方 —— 郡、县两级长官监理
  - 西汉末年的变化
    - 尚书向外朝官转化，司法审判职能 汉成帝在尚书台下设五曹，三公曹掌审判
    - 州级监察区划向行政区划转化，掌握地方司法权 —— 州刺史、郡守、县令掌握
- 魏晋南北朝
  - 曹魏 —— 中央
    - 三公曹、二千石曹、比部郎
    - 沿用汉制
  - 晋
    - 初年 三公尚书
    - 晋武帝 吏部尚书
  - 南朝
  - 北朝
    - 殿中尚书统三公曹 都官尚书统比部曹 —— 中央机构兼领司法事务
    - 中央审判机关廷尉改称为 大理寺
- 隋
  - 中央
    - 大理寺 —— 最高审判机关
    - 御史台 —— 监察
    - 都官省 —— 最高司法行政机关
  - 地方 —— 地方行政机关兼掌司法权 —— 设置司法佐吏 如户曹参军 法曹参军
- 唐
  - 中央
    - 大理寺 —— 最高审判机关 负责审理文武百官犯罪及京城徒刑以上案件
      - 徒、流案件，必须经刑部复核后才能生效
      - 死刑必须经皇帝批准
    - 御史台 —— 最高监察机关 —— 纠弹百官 监督大理寺、刑部审判活动
    - 刑部 —— 最高司法行政机构 —— 掌握司法行政事务
  - 地方
    - 行政机关行使司法权
    - 司法佐吏
      - 州
        - 司法参军事 —— 定罪量刑案件
        - 司户参军事 —— 户婚田土案件
      - 府
        - 户曹参军事
        - 法曹参军事